

刑法
No286

H21-19

(配点: 3)

月 日

月 日

強盗利得罪(刑法第236条第2項)に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙から、報酬を支払うから丙の腕時計を奪ってきてほしい旨の依頼を受け、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪った後、その報酬として乙から現金を受け取った。この場合、甲には腕時計に関する強盗罪が成立するほか、報酬に関する強盗利得罪が成立する。
2. 甲は、飲食店で食事をした後、財布がないことに気付いたため、そのまま逃走しようと企て、店員乙のすきを見て店から出たが、店長丙に見付かって飲食代金を請求されるや、同人の首に登山ナイフを突き付けて同人をひるませた上、その場から逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
3. 甲は、乙の運転するタクシーに乗車するや、同人の首に出刃包丁を突き付けて行き先を告げ、同所まで乙の意に反してタクシーを走行させた後、タクシー料金を支払わずに逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
4. 甲は、乙に金銭を貸し付けていたが、返済期限になっても同人が金銭を返済しないため、その居場所を知る丙の首に出刃包丁を突き付けて乙の所在に関する情報を聞き出し、その情報に基づいて乙の居場所を見付け、同人から貸付金の返済を受けた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
5. 甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。

No286	強盗利得罪		正答率
H21-19	正解	1、4 (順不同)	90%

1 誤っている

甲が乙から得た報酬は、甲の丙に対する強取行為に起因して得られた財産上の利益とみることもできるが、それは、甲の強取行為により丙から甲に移転した利益ではなく、乙の任意の意思により乙から甲に移転したものである。よって、甲には、報酬に関する強盗利得罪は成立しない。

2 正しい

強盗利得罪の成立には、現実に行行為者又は第三者が、事実上又は法律上、財産上の利益を取得した結果が生じること、たとえば債務の支払を事実上免脱した状態になることを要する。甲は丙の首に登山ナイフを突きつけるという「暴行」を加え、飲食代金を支払わずに逃走しており、丙が後に代金を請求するのを不可能にしているので、事実上、財産上の利益を現実取得したといえる。

3 正しい

労務の提供でも、それが対価を支払うべき場合には財産上の利益となる。本記述では、甲は乙の首に出刃包丁を突きつけるという「暴行」を加え、タクシーを走行させている。よって、甲は、タクシーによる運送という対価を支払うべき労務の提供を受けており、「財産上不法の利益」を得たといえる。

4 誤っている

まず、乙の所在に関する情報は、236条2項の「財産上不法の利益」といえず、丙から情報を聞き出した行為には強盗利得罪は成立しない。また、強盗罪における暴行・脅迫は財物又は財産上の利益の奪取に向けられたものであることを要するが、甲の脅迫行為は情報の奪取に向けられた行為であり、直接、貸付金返済に向けられた行為ではない。したがって、甲の丙に対する脅迫行為は、強盗罪の実行行為性が無い。

5 正しい

最決昭 61.11.18 (百選Ⅱ40 事件)。覚せい剤の騙取後、その返還請求又はこれに代わる代金相当額の支払を免れるため、けん銃を発射したという事案において、判例は、「覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の支払を免れるという財産上不法の利益」として、覚せい剤の売買代金について、財産上の利益であることを肯定した上で、けん銃発射行為は「いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪に当たる」としている。本記述で、甲は乙を殺害することにより、覚せい剤の代金債務の履行を請求できないようにしているため、現実には財産上の利益を取得したといえ、強盗利得罪 (236条2項) を基本犯とする強盗殺人罪 (240条) が成立する。